כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

דף מידע למעסיקי עובד זר בסיעוד - 04/2025

מידע מאתר רשות האוכלוסין - דברים שחשוב לדעת לפני העסקת עובד זר בענף הסיעוד

__טרם__ הכנסת עובד/מטפל זר לבית המטופל הסיעודי ולמען ביטחונו, מומלץ ורצוי להתקין __מצלמות__ במעגל סגור.

עלויות העסקת עובד זר בסיעוד ע"פ הוראות החוק מעודכן אפריל 2025

בסיס החישוב למשרה בת 6 ימים בשבוע, שכר מינימום בסך 6,247.67 ₪

ניכויים מותרים ע"פ חוזר ראש מנהל עובדים זרים שעודכן ב-01/2025

אזור גאוגרפי	מגורים: המגורים אינם בבעלות המעסיק והוא משלם עבורם שכר דירה	מגורים: המגורים בבעלות המעסיק	הוצאות נלוות למגורים	השתתפות בעלות ביטוח בריאות *1	כלכלה **2	שכר חודשי לאחר ניכויים***3: מגורים אינם בבעלות המעסיק	שכר חודשי לאחר ניכויים***3: מגורים בבעלות המעסיק
ירושלים	492.39	246.20				₪ 4,873	₪ 5,120
תל-אביב	559.90	279.95				₪ 4,806	₪ 5,086
חיפה והמרכז	373.30	186.65	₪ 92.16	עד ₪ 164.91	₪ 624.77	₪ 4,993	₪ 5,179
צפון	305.34	152.67				₪ 5,060	₪ 5,213
דרום	331.86	165.93				₪ 5,034	₪ 5,200

Copyright © כל הזכויות שמורות ל O.M.G

Copyright © כל הזכויות שמורות ל O.M.G

[יש לסמן בעיגול את השכר על פי אזור גאוגרפי וסטטוס מגורי המעסיק]

אם נתנו מקדמות שבועיות ("דמי כיס") הן יופחתו מסכום זה.

❶ ההשתתפות בביטוח רפואי תהיה עד מחצית מהעלות בפועל, אך לא גבוהה מהסכום המצוין בטבלה לפי הנמוך מביניהם.

❷ ניכוי עבור כלכלה יבוצע אם נקבע בחוזה כי עלות כלכלת העובד תחול על המעסיק; אם העובד אינו מוכן לניכוי עבור כלכלה, עליו לרכוש את כל מזונו מכספו;

❸ אם ניתנו לעובד במהלך החודש תשלומים שבועיים, בין אם במזומן ובין אם בהעברה לחשבונו של העובד, הם מהווים מקדמה ע"ח השכר, ויופחתו מהשכר המשולם עבור אותו חודש (בתנאי שלא צויין בחוזה שהן ישולמו בנוסף לשכר החודשי)

כל עוד השכר בפועל אינו עולה על שכר המינימום, התשלום בעבור עבודה ביום מנוחה שבועי ו/או חג = 426.35 ₪

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

עקרונות יסוד בהעסקת עובד זר

החל מ- 01.04.2025 שכר המינימום עומד על 6,247.67 ₪.
בינואר 2025 פורסם חוזר ראש מינהל המעדכן את סכומי הניכויים המותרים.

משכר המינימום 6,247.67 ₪ ניתן להוריד **עד** 25%, ע"פ אזור גאוגרפי וסטטוס מגורי המטופל בגין: מגורים הולמים, נלוות למגורים, מחצית עלות ביטוח בריאות, 10% כלכלה ומקדמות שבועיות.

- הסכום הניתן לעובד מדי יום מנוחה שבועי - אם ניתן (100 ₪) הינו **מקדמה על חשבון שכר** למשרה בת 6 ימים בשבוע, ויש **להורידו** מסך השכר החודשי **הרשום בטבלה לעיל**.
- על פי חוק הגנת השכר, ניתן לשלם חלק משכר העבודה באוכל ובמשקאות, המיועדים לצריכה במקום העבודה, להוציא משקאות משכרים, **בגובה של עד 10%** משכר המינימום אך ורק בהסכמת העובד ובחתימתו. **יש להקפיד שסעיף בנושא יוכנס בחוזה העסקה**.
- עובד המתגורר במקום העבודה, אינו זכאי לקצובת נסיעה.
- גמול בעבור **עבודה ביום מנוחה שבועי** עומד על 150% משכר יום עבודה רגיל + פיצוי בעבור השעה ה-25. כלומר 374.86 ₪ + 51.49 ₪ המסתכמים ל **426.35 ₪**
- ניתן לנכות משכר העובד **עד** 25% מהשכר, אולם **אסור** בתכלית האיסור לנכות סכום זה באופן אוטומטי מהברוטו, אלא אך ורק את הסכומים המקוזזים משכר ברוטו **בפועל**.

ביטוח לאומי

שימו לב - החל מאוגוסט 2022 בוטל הפטור. קישור להוראות – באתר ביטוח לאומי.

1. על כל מעסיק לפתוח בביטוח הלאומי תיק מעסיק עובד במשק בית, ולעדכן את פרטי העובד הזר, השכר שמשולם לו ועוד.
חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), אנו נבקש ממך וממנו מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.
2. לשלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

לבירורים תוכל לפנות למוקד הסיעוד 2637* או למוקד הטלפוני 6050* או למרכז המידע והתמיכה לאזרחים ותיקים ובני משפחתם 9696*.

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

תנאי העסקת עובד זר:

- בענף הסיעוד, העסקת עובד **חייבת** להיות במתכונת **מגורים בבית המטופל**. רשות האוכלוסין וההגירה אינה מאשרת היתר העסקת עובד זר ללא מגורים בבית המטופל (Live Out).
- משרת העובד בענף הסיעוד מוגדרת **כמשרת אמון**. כלומר, משרת עובדי סיעוד מחייבת נוכחות בבית המטופל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, כאשר העבודה בפועל והתשלום עבורה הנה כמשרה מלאה. אי לכך, זכאי העובד למנוחה בבית המטופל **בלבד** כאשר המטופל עצמו נח.

אין לאפשר שעתיים "הפסקה" מחוץ לבית המטופל כאשר אין השגחה חלופית.

העובדים בסיעוד זכאים למנוחה בבית המטופל בלבד, כאשר המטופל עצמו נח

- העובד זכאי למגורים הולמים, ארון בגדים ומיטה.
- העובד זכאי **ליום מנוחה שבועי** (**25** שעות מנוחה הרצף) כמוגדר בהוראות החוק.
- היה והצדדים מסכימים ביניהם על עבודת המטפל ביום מנוחתו השבועית, יפעל המעסיק בהתאם להוראות החוק, ויתגמל את העובד בהתאם.

אף אחד מהצדדים אינו יכול לכפות עבודה ביום מנוחה שבועי ו/או חג.

- **כנגד עובד המאיים בעזיבה באם לא יועסק בימי המנוחה השבועית ו/או החגים**, ניתן להגיש תלונה ברשות האוכלוסין וההגירה באמצעות מערכת הפניות ו/או במייל: info@piba.gov.il siud@piba.gov.il

ימי חג:

- **העובד זכאי ל-9 ימי חג בשנה**. עליו לבחור אותם מתוך רשימת החגים הרשמיים במדינתו **או** מרשימת חגי ישראל. **רשימה זו תלווה את העובד לאורך כל תקופת העסקתו.**
- רשימת חגים על פי לאום ניתן למצוא באתר מטה מאבק הסיעודיים.
- עלות עבודה ביום חג עומדת על 426.35 ₪.
- היה ויום החג נפל על יום מנוחה שבועי **אין כפל תשלום**.
- עובד **שינצל** את ימי החג ו/או ימי המנוחה השבועית המגיעים לו, **אינו** זכאי לתשלום נוסף לשכרו הרגיל.

שעות עבודה במוסדות (בתי חולים / מרכזי שיקום)

עובד סיעודי המטפל במעסיקו בעת אשפוז בבית חולים או מרכז שיקומי, יועסק בהתאם להוראות החוק, עד 12 שעות רצופות לכל היותר.

אופן התשלום עבור יום עבודה בן 12 שעות בבית החולים:

בעת שהמעסיק מאושפז או נמצא בשיקום מחוץ לביתו, העובד זכאי לגמול עבור שעות עבודה שמעבר ל-8 שעות ביום.

גובה הגמול: תוספת של 25% משכר מינימום לשעה עבור השעתיים הראשונות (שכר שעה 42.91 ₪),

ותוספת של 50% משכר מינימום לשעה לכל שעה מעבר לכך (שכר שעה 51.49 ₪).

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

אם העובד מועסק בבית החולים לצד המטופל בשעות הלילה, הוא זכאי לתשלום עבור שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-7 שעות.
לצורך ההגדרה, לפי החוק, עבודת לילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00.

אם העובד שהה לצד המטופל המאושפז בבית החולים ביום המנוחה השבועי או חג, מעבר ל-8 שעות (מעבר ל-7 שעות בעבודת לילה) - בנוסף לגמול בעבור עבודה ביום מנוחה/חג, הוא זכאי לגמול עבור שעות עבודה נוספות בתעריף יום מנוחה/חג.

גובה הגמול: 175% משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות (60.07 ₪)

ותשלום של 200% מהשעה השלישית הנוספת ואילך (68.65 ₪).

עובד הסועד את המטופל זכאי לתשלום עבור הוצאת נסיעה מבית המטופל לבית החולים וחזרה, או להסדרת הסעתו לבית החולים וחזרה. יש לדאוג שהעובד יצטייד במזון ומשקה מהבית או לממן את מזונו בזמן השהות בבית החולים.

גם בעת שהיית המטופל בבית חולים/מרכז שיקום, המטפל גר בבית המעסיק כבביתו שלו, לכן חובת הטיפול במשק הבית ובניקיונו עדיין חלים עליו.

דמי מחלה וימי מחלה:

על פי חוק דמי מחלה, זכאי העובד לצבור בכל חודש 1.5 ימים, ועד לצבירה מקסימלית של 90 ימי מחלה בלבד.
התשלום בפועל נעשה **בכפוף להצגת תעודת חופשת מחלה מרופא קופת חולים**, על פי החישוב הבא:

יום ראשון למחלה - ללא תשלום.

יום שני - שלישי למחלה- 50% מהשכר היומי. **רביעי והילך** למחלה - תשלום מלא.

תנאים סוציאליים - חופשה שנתית, דמי הבראה:

חופשה שנתית

חישוב פדיון ימי חופשה יבוצע רק בסיום העסקה:

יתרת מס' הימים שנצברו לזכות העובד וטרם נוצלו כפול 249.90 ₪ ליום.

- חובת המעסיק לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל התאם לימי החופשה שנצברו לזכותו.
- **אין חובה** לאשר חופשה ארוכה ממספר הימים שנצברו לזכות העובד.
- תשלום "פדיון ימי חופשה" במהלך תקופת העבודה אינו יכול לבוא במקום מתן חופשה בפועל.
- פדיון חופשה שנתית לפני תום תקופת ההעסקה **פסול ומנוגד לחוק חופשה שנתית ותכליתו**, ומעסיק שבוחר לעשות זאת מסתכן בתשלום כפול.
- ניתן לצבור ימי חופשה עד שלוש שנים בלבד.

ותק בעבודה	ימי חופשה שנתית	מהם מגיעים בתשלום
1-5 שנים	16	14
6 שנים	18	16
7 שנים	21	18
8 שנים	22	19
9 שנים	23	20
10 שנים	24	21
11 שנים	25	22
12 שנים	26	23
13 שנים	27	24
14 שנים ומעלה	28	25

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

דמי הבראה:

לאחר השלמת 12 חודשי עבודה ראשונים, העובד זכאי לתשלום דמי הבראה.
החל מיולי 2023 עלות יום הבראה = **418** ₪.
זכאות למספר ימי הבראה עולה בהדרגה בהתאם לוותק, כמפורט בטבלה.

החל משנת עבודה שנייה, עובד ששהה בחלק מהשנה בחופשה ללא תשלום, זכאי בעד אותה שנה לחלק יחסי של קצובת ההבראה, לפי החלק היחסי של תקופת העבודה במהלך אותה שנת עבודה.

ותק בעבודה * לצורך חישוב הזכאות לא תובא בחשבון **חופשה ללא תשלום**	**מספר ימי הבראה לתשלום**
שנה ראשונה	**5 ימים**
שנה שניה ושלישית	**6 ימים**
שנה רביעית עד עשירית	**7 ימים**
שנים אחת עשרה עד חמש עשרה	**8 ימים**
שנים שש עשרהעד תשע שערה	**9 ימים**
שנה עשרים ואילך	**10 ימים**

פנסיה (גמל) ופיצויים:

חוק הפנסיה מחייב מעסיק, להפריש מדי חודש סכום לגמל (פנסיה) לעובד, החל משכר החודש **השביעי** להעסקתו.

בשונה מעובד ישראלי, העובד הזר אינו מפריש את חלקו לגמל, לכן **לא קיימת קופת פנסיה לעובדים זרים**.

יחד עם זאת, אין הדבר אומר שהעובד אינו זכאי לזכויותיו. לכן יש לדאוג **לחסוך** את הסכומים לטובת תשלום זכויות העובדת בבוא העת.

החל מ-01.01.17 הסכום לפנסיה (גמל) עומד על 6.5% משכר מינימום.

- החל מאפריל 2025 יבוצע התחשיב לפחות משכר המינימום 6,247.67 ₪,
  כלומר סכום של **406.09 ₪ לחודש**.

הסכום לפיצויים עומד על 8.33% לפחות משכר המינימום.

- העובד זכאי לפיצויי פיטורים בעת פיטוריו, או במקרה שהמטופל הועבר לבית אבות או נפטר.
  כלומר סכום של **520.43 ₪ בחודש**.

בעת **התפטרות**, יהיה זכאי העובד ל-6.5% גמל ו-6% פיצויים מהחודש השביעי בלבד (לפחות משכר המינימום).

בעת **פיטורים**, יהיה זכאי העובד ל-6.5% גמל מהחודש השביעי להעסקתו ו-8.33% פיצויים מהחודש הראשון להעסקה (לפחות משכר המינימום), ובתנאי שסיים לפחות 12 חודשי עבודה.

חובות **המטופל**	**גמל** **מחודש שביעי** להעסקה	***פיצויים* בהתפטרות** **מתחת לשנה** ו/או פיטורים	***פיצויים* בעת פיטורים** או פטירת המטופל או מעבר לבית אבות
% ההפרשות החודשיות	**6.5%**	**6%**	**8.33%**

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

בהעסקה ישירה מומלץ לחסוך את הסכומים הבאים:

חישוב סכומים לחסכון לטובת תנאים סוציאליים וסיום העסקה
לשנת העסקה ראשונה

ע"פ שכר מינימום מאפריל 2025 ₪ 6,247.67

נושא	יחידות	פירוט	סכום / עלות ליחידה	סכום לחודש	הערות / מועד תשלום
הבראה	5	ימים בשנה ראשונה	₪ 418.00	174	בסיום 12 חודשי עבודה מלאים
חופשה שנתית	1.167	ימים בחודש	₪ 249.91	292	בעת חופשה בפועל
פיצויים	8.33%	לחודש ע"פ שכר בסך	₪ 6,247.67	520	בסיום מערכת יחסי עובד מעביד
גמל	6.50%	מהחודש השביעי להעסקה ע"פ שכר מינימום מעת לעת		406	בסיום מערכת יחסי עובד מעביד
ימי מחלה *	1.5	ימים בחודש	₪ 249.91	375	בעת הצגת אישור מחלה מרופא קופ"ח
		סה"כ לחסכון חודשי		₪ 1,767	

Copyright © כל הזכויות שמורות ל O.M.G

לתשומת ליבכם: * חסכון לימי מחלה מיועד לתשלום לעובדת מחליפ/ה בעת מחלת העובדת הקבוע/ה

מעסיקים במקביל עם חברת סיעוד,
דאגו לברר מה אחוז המשרה שבאחריותכם
כדי שתוכלו לחשב את החלק שעליכם לחסוך בכל חודש.

קישור
להרצאת הסבר
על התנהלות נכונה בעת העסקה במקביל.

- בעת העסקה במקביל עם חברת סיעוד הסכומים מתחלקים על פי אחוזי המשרה של העובד אצל כל אחד מהצדדים. מידע בדבר חלוקת אחוזי המשרה ניתן למצוא באתר כל זכות
  על פי חוק, חברת הסיעוד **בלבד** מחויבת בהפקדת כספי הפיצויים והגמל בחשבון הפיקדון בבנק מזרחי.
- לברורים בדבר כספי הפיקדון של העובד ניתן לפנות ליחידת הפיקדונות ברשות האוכלוסין וההגירה בשם העובד/ת: בציון שמו מס' דרכן וצילום דרכון לכתובת מייל: Pikdonot@sa.piba.gov.il
  או להיעזר בשירות מידע מקוון למעסיקים, לעובדים זרים

העובד יוכל למשוך את כספי הפיצויים והפנסיה (גמל) רק בעת יציאתו מישראל לצמיתות.

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

חובת הודעה מוקדמת

אי מתן הודעה מוקדמת ע"י אחד מהצדדים, עלול לגרור פיצוי כספי בהתאם למשך תקופת ההעסקה.

עובד זר בענף הסיעוד **חייב** במתן הודעה מוקדמת **בכתב** למטופל או לנציג המעסיק או לבן משפחה, וכן לתאגיד בו הוא רשום,

על העובד לתת הודעה מוקדמת בתוך פרק זמן שלא יפחת מהזמן המפורט כלהלן:

תקופת ההעסקה אצל המטופל	תקופת ההודעה מראש
בין 7 ימים עד סוף החודש ה-3 לעבודתו אצל המטופל	7 ימים לפחות
החל מהחודש ה-4 עד סוף החודש ה- 6 לעבודתו אצל המטופל	14 ימים לפחות
החל מהחודש ה-7 ועד סוף שנת עבודתו הראשונה אצל המטופל	21 ימים לפחות
מעל שנה	חודש לפחות

עובד אשר יעזוב מטופל ללא מתן הודעה מראש בכתב כמפורט, או אשר יעזוב לפני סיום תקופת ההודעה מראש, צפוי להרחקה מישראל, בכפוף לשימוע.

תלונה בדבר אי מתן הודעה מוקדמת ע"י העובד ניתן להגיש ברשות האוכלוסין וההגירה באמצעות מערכת הפניות. הממונה על התאגידים, בכתובת: mate_zarim@piba.gov.il טלפון: 074-7085023

מועדי הודעה מוקדמת לפיטורים ע"י המעסיק: עד 6 חודשים: יום אחד לחודש.

7-11 חודשים: 6 ימים + 2.5 יום לכל חודש.

שנה ומעלה: 30 יום.

שאלות בסוגיות דיני עבודה, ניתן להפנות
לממונה על העובדים הזרים במשרד העבודה,
טלפון : 074-7696161/235 מייל: foreignr@labor.gov.il הודעת

קישור לנוסח חוזה העסקה סטנדרטי עברית / אנגלית / רוסית



לתשומת ליבכם

חשוב להוסיף לחוזה העסקה:

נספח א' - המתאר את הצרכים הטיפוליים של הסיעודי.

נספח ג' - המפרט את מבנה שכרו, הניכויים שיקוזזו משכרו והגמול בעבור עבודה ביום מנוחה שבועי ו/או חג.

כמו כן, להדגיש בפני העובדת מה היא

התנהגות שאינה מותרת.

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

מטה מאבק הסיעודיים

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים

עלויות נוספות

- ויזת עבודה למטפל, **יש לחדש אחת לשנה.**
  עלות חידוש אשרת העבודה 200 ₪, מתעדכן מעת לעת. התשלום חל על העובד.
  ניתן לבצע את התשלום באתר רשות האוכלוסין וההגירה ולקזז משכרו של העובד, ליידע את התאגיד והמדבקה תודבק בדרכון העובד מיד אם הגעת המדבקה, ע"י נציג מהתאגיד.

- אישור כניסה חוזרת (אינטר ויזה), על העובדת לבקש טרם יציאתו לחופשה שנתית.
  עלות 200 ₪, התשלום **חל על העובד**.
  ניתן לבצע את התשלום באתר רשות האוכלוסין וההגירה ולקזז משכרו של העובד.

- **היתר העסקת עובד זר חובה לחדש לפני מועד פקיעתו, כל חידוש תקף לעד 4 שנים,**
  עלות חידוש היתר 360 ₪ מתעדכן מעת לעת.

- על פי חוק, **הגוף היחיד הרשאי לתווך ולהזמין עובדים זרים היא לשכה הפרטית להבאה תיווך והשמת עובדים זרים** (תאגידים), על הזכויות והחובות בלשכה תמצאו מידע בקישור המצורף באתר מטה מאבק הסיעודיים.

- בקבוצת הפייסבוק "**הזדקנות בכבוד**" תוכלו לקבל מענה לשאלות נוספות.

למען בטחון הסיעודי
אנא התקינו מצלמות במעגל סגור

בברכת בריאות והצלחה

מטה מאבק הסיעודיים

המידע לעיל, לרבות הסכומים הכלולים בו, לקוחים מפרסומים רשמיים ומיועד לשמש מתווה כללי והדרכה למעסיק ואינו מהווה ייעוץ משפטי. על כל המעסיק לקיים את הוראות החוק והנהלים של רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד העבודה/הכלכלה.

כל הזכויות שמורות למטה מאבק הסיעודיים